

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1316/2536

นาย บุญ เยี่ยม คง กระ พัน ธ์ กับพวก

โจทก์

บริษัท เอ.เอ็ ม. ไทย จำกัด กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 19, มาตรา 20

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518เป็นกรณีต่อเนื่องมาจากมาตรา 19 ซึ่งเป็นเรื่องข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างอันเกิดจากข้อเรียกร้อง ข้อตกลงนี้จึงมีผลผูกพันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในขณะที่ข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นและมีผลใช้บังคับเท่านั้น จำเลยที่ 1 รับโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ที่ 6และที่ 7 กลับเข้าทำงานใหม่โดยมิใช่เป็นการรับกลับเข้าทำงานตามสภาพการจ้างเดิม จึงมิใช่กรณีจะนำบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับ ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงมาแล้วว่าอย่างไร จะอุทธรณ์ให้ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงผิดไปจากที่ศาลแรงงานกลางฟังมาไม่ได้ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญากับจำเลยที่ 2 ให้จำเลยที่ 1 รับโจทก์ทั้งเจ็ดเข้าทำงานกับจำเลยทั้งสอง แต่สัญญาที่จำเลยทั้งสองได้ทำไว้ต่อกันก็เพื่อเป็นการเลียงประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ

คุ้มครองแรงงานเพื่อที่จะให้โจทก์ทั้งเจ็ดไม่มีนิติสัมพันธ์โดยตรงกับจำเลยที่ 2 แต่ข้อเท็จจริงในการทำงานของโจทก์ทั้งเจ็ดนั้น โจทก์ทั้งเจ็ดเข้ามาทำงานภายในบริเวณสถานประกอบการของจำเลยที่ 2 และการเข้าออกสถานที่ของจำเลยที่ 2 จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 2 เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงาน วัตถุดิบในการผลิตต่าง ๆ เป็นของจำเลยที่ 2 และเมื่อโจทก์ทั้งเจ็ดมีผลผลิตออกมาได้เท่าไรจะเป็นของจำเลยที่ 2 ทั้งหมดทันที จึงเห็นว่าการที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ทำสัญญาไว้ต่อกันก็เพื่อเป็นการอำพรางและหลีกเลียงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน เพื่อให้โจทก์และพนักงานอื่นของจำเลยที่ 1 ไม่มีนิติสัมพันธ์การเป็นนายจ้างลูกจ้างกับจำเลยที่ 2 ตามกฎหมายการกระทำของจำเลยที่ 2 ทำให้โจทก์และลูกจ้างอื่น ๆ ของจำเลยที่ 1 ต้องเสียเปรียบ จึงต้องถือว่าจำเลยที่ 2 เป็นนายจ้างของโจทก์ด้วยโจทก์ทั้งเจ็ดเข้าทำงานกับจำเลยทั้งสองในวันและเวลาอัตราค่าจ้างและตำแหน่งหน้าที่แตกต่างกัน ปรากฏตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 ในการเข้ามาทำงาน โจทก์แต่ละคนไม่เคยทำสัญญาในลักษณะที่มีการกำหนดอายุสัญญาจ้างที่แน่นอนไว้แต่อย่างใด อีกทั้งโจทก์บางคนได้ทำงานมาตั้งแต่บริษัทอมริกิจจำกัด โจทก์ทั้งเจ็ดเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานอมริกิจเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2532 สหภาพแรงงานอมริกิจจัดประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มิมีมติให้นัดหยุดงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2532 เป็นต้นไปจนกว่าการเจรจาจะสามารถตกลงกันได้ซึ่งสหภาพแรงงานอมริกิจเป็นสหภาพแรงงานในกิจการของจำเลยที่ 1 ครั้นถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2532 สหภาพแรงงานอมริกิจนัดหยุดงานตามที่มติประชุมใหญ่ของสหภาพแรงงาน โจทก์ทั้งเจ็ดซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานอมริกิจได้ร่วมนัดหยุดงานด้วย ในระหว่างการนัดหยุดงาน สหภาพแรงงานอมริกิจกับจำเลยทั้งสองมีการเจรจาเพื่อตกลงกันในข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นหลายครั้ง จนกระทั่งวันที่ 9 สิงหาคม 2532 สหภาพแรงงานอมริกิจสามารถเจรจาทกลงกับจำเลยทั้งสองได้ ปรากฏตามเอกสารท้ายหมายเลข 2 โดยมีข้อสัญญาว่าจำเลยที่ 1 และอีก

3 บริษัทจะรับลูกจ้างที่เกี่ยวข้องเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างเท่าเดิม นับอายุงานต่อเนื่อง และสภาพการจ้างเป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของแต่ละบริษัทโดยลูกจ้างต้องไปเขียนใบสมัครงานกับบริษัทที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2532 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ที่ทำการแต่ละบริษัท และจำเลยที่ 1 ไม่เอาความผิดแก่ลูกจ้างทุกคนที่ชุมนุมนัดหยุดงานมาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2532 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2532 เมื่อถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2532 โจทก์ทั้งเจ็ดได้ปฏิบัติตามข้อตกลง โดยได้ไปเขียนใบสมัครงานที่บริษัทจำเลยที่ 1 ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้แต่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 กลับให้โจทก์เขียนใบสมัครงานโดยมีกำหนดอายุสัญญาการจ้างถึงวันที่ 31 มกราคม 2533 ซึ่งโจทก์ทั้งเจ็ดได้ทักท้วงว่าเป็นการทำสัญญาที่ไม่ถูกต้อง เพราะโจทก์ทั้งเจ็ดทำงานมานานไม่เคยทำสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลา โดยโจทก์ทั้งเจ็ดจะต้องเกษียณอายุเมื่ออายุครบห้าสิบห้าปี การทำเช่นนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างของโจทก์ทั้งเจ็ด แต่จำเลยที่ 1 ชี้แจงว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้วจะต้องจ้างต่อไป ขอให้โจทก์ทั้งเจ็ดกับพวกทำสัญญาไปก่อน โจทก์ทั้งเจ็ดจึงต้องทำสัญญาไปก่อน เพราะหากไม่ทำสัญญาดังกล่าวก็จะถือว่าโจทก์ทั้งเจ็ดผิดสัญญากับการปรึกษาหารือฉบับลงวันที่ 9 สิงหาคม 2532 โจทก์ทั้งเจ็ดจึงต้องจำยอมทำสัญญาดังกล่าวเพื่อให้ครบตามเงื่อนไขในสัญญาว่าจะต้องไปทำสัญญากับบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด ต่อมาวันที่ 31 มกราคม 2533 จำเลยที่ 1 ได้บอกเลิกจ้างโจทก์ทั้งเจ็ดโดยอ้างเหตุว่าครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาการจ้างดังกล่าวซึ่งโจทก์ทั้งเจ็ดเห็นว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องเพราะเป็นการกระทำที่เปลี่ยนแปลงสัญญาสภาพการจ้างและเป็นการเลิกจ้างโจทก์ทั้งเจ็ดโดยไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองรับโจทก์ทั้งเจ็ดเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่และอัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าเดิม และให้นับอายุการทำงานต่อเนื่องตั้งแต่วันถูกเลิกจ้างติดต่อกับอายุการทำงานเดิม ให้บังคับจำเลยจ่ายค่าจ้างนับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจะรับโจทก์ทั้งเจ็ด

เข้าทำงาน หากจำเลยทั้งสองไม่รับโจทก์ทั้งเจ็ดกลับเข้าทำงาน ให้จำเลยทั้งสองชดใช้ค่าชดเชยสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งเจ็ด

จำเลยที่ 1 ให้การและแก้ไขคำให้การว่า โจทก์ทั้งเจ็ดเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาจ้างเหมาส่งพนักงานไปทำงานกับจำเลยที่ 2 ก่อนสัญญาจ้างเหมาฉบับปี 2529 ระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 จะสิ้นสุดลงจำเลยที่ 1 มีหนังสือแจ้งจำเลยที่ 2 ว่า หากมีการทำสัญญาจ้างเหมาอีก จำเลยที่ 1 จะไม่ขอรับงานบางส่วน ทำให้จำเลยที่ 2 ต้องทำสัญญาจ้างเหมากับผู้รับเหมารายอื่นเพื่อจ้างทำงานส่วนที่จำเลยที่ 1 ไม่ขอทำการนัดหยุดงานของโจทก์ทั้งเจ็ดเมื่อเดือนสิงหาคม 2532 นั้นจำเลยที่ 1 แจ้งให้โจทก์กับพวกที่นัดหยุดงานทราบว่า การนัดหยุดงานดังกล่าวเป็นการนัดหยุดงานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและจำเลยที่ 1 มีคำสั่งปลดลูกจ้างที่ได้กระทำผิดทั้งหมดออกและจัดคนงานส่วนหนึ่งของจำเลยที่ 1 เข้าไปทำงานแทนเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาที่จำเลยที่ 1 ทำไว้กับบริษัทจำเลยที่ 2 ต่อมาทางราชการเข้ามาขอร้องให้จำเลยที่ 1 กับบริษัทที่เข้ามารับเหมางานใหม่อีก 3 บริษัท ช่วยรับลูกจ้างกลับเข้ามาทำงานใหม่ การเข้ามาทำงานใหม่ของโจทก์ทั้งเจ็ดและลูกจ้างอื่น ๆ จึงไม่มีผลผูกพันไปถึงสภาพการจ้างเดิมประการใดที่โจทก์ทั้งเจ็ดอ้างว่าจำเลยที่ 1 ได้เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างนั้นจำเลยที่ 1 ขอปฏิเสธ โจทก์ทั้งเจ็ดไม่เคยหักท้วงการทำสัญญาดังกล่าวแต่ประการใด โจทก์ทั้งเจ็ดเต็มใจที่จะเขียนใบสมัครงานและสัญญาจ้างกับจำเลยที่ 1 โดยในสัญญาจ้างได้กำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนคือสัญญาจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มกราคม 2533 และสำหรับโจทก์ที่ 5 นั้นจำเลยที่ 1 รับเข้าทำงานโดยได้ทำสัญญาทดลองงานไว้มีกำหนดระยะเวลา 169 วัน หากโจทก์ที่ 5 ทำงานไม่ผ่านขั้นตอนของการทดลองงาน จำเลยที่ 1 จะไม่จ้างโจทก์ที่ 5 ทำงานต่อไป ซึ่งโจทก์ที่ 5 ก็ทราบต่อมา ปรากฏว่าโจทก์ที่ 5 ไม่ผ่านการทดลองงาน จำเลยที่ 1 มีหนังสือแจ้งให้โจทก์ที่ 5 ทราบ โจทก์ที่ 5 จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า โจทก์ทั้งเจ็ดไม่ได้เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 1 ดำเนินกิจการในด้านรับเหมางานเป็นเอกเทศไม่เกี่ยวพันกับจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 ทำสัญญาจ้างจำเลยที่ 1 ให้เหมางานที่เกี่ยวกับด้านใช้แรงงานทั่วไป รวมทั้งงานที่คลังบรรจุภัณฑ์ของจำเลยที่ 2 โดยจ่ายค่าจ้างตามอัตราเหมาของงานที่จ้าง โจทก์ทั้งเจ็ดไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาโจทก์ทั้งเจ็ดขอถอนฟ้องจำเลยที่ 2 และโจทก์ที่ 5 ขอถอนฟ้องศาลแรงงานกลางอนุญาต

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 จ่ายค่าชดเชยจำนวน 23,220 บาท ให้โจทก์ที่ 1 จำนวน 20,160 บาท ให้โจทก์ที่ 2 จำนวน 24,300 บาท ให้โจทก์ที่ 3 จำนวน 22,500 บาท ให้โจทก์ที่ 4 จำนวน 24,840 บาท ให้โจทก์ที่ 6 และจำนวน 26,640 บาท ให้โจทก์ที่ 7 พร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์ดังกล่าว ค่าขออื่นให้ยก

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ที่ 6 ที่ 7 และจำเลยที่ 1 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานพิพากษาคำพิพากษาศาลแรงงานกลางให้ศาลแรงงานกลางดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่โดยให้จำเลยที่ 1 สืบพยานต่อไปแล้วมีคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

ศาลแรงงานกลางพิจารณาใหม่แล้ว ฟังข้อเท็จจริงยุติว่าโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ที่ 6 และที่ 7 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 โจทก์ทุกคนเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานอมรรกิจ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2532 สหภาพแรงงานอมรรกิจได้จัดประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้นัดหยุดงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2532 เป็นต้นไปจนกว่าการเจรจาจะสามารถตกลงกันได้ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2532 สหภาพแรงงานอมรรกิจได้นัดหยุด

งานตามมติที่ประชุมใหญ่ของสหภาพแรงงานโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ที่ 6 ที่ 7 และพนักงานอื่น ๆ ได้ร่วมกันนัดหยุดงานด้วย จำเลยที่ 1 ได้เลิกจ้างโจทก์ทุกคนและพนักงานอื่น ๆ ที่นัดหยุดงานทั้งหมด พนักงานประνομข้อพิพาทแรงงานได้เข้ามาไกล่เกลี่ย ในที่สุดมีการตกลงได้ระหว่างจำเลยที่ 1 และบริษัทที่มารับเหมางานจากบริษัทจำเลยที่ 2 อีกสามบริษัทฝ่ายหนึ่งกับผู้แทนลูกจ้างอีกฝ่ายหนึ่ง ได้ข้อยุติว่าบริษัททั้งสี่จะรับลูกจ้างที่เกี่ยวข้องเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างเท่าเดิมและนับอายุงานต่อเนื่อง สภาพการจ้างเป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของแต่ละบริษัท โดยลูกจ้างต้องไปเขียนใบสมัครงานกับบริษัทที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2532 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ที่ทำการของแต่ละบริษัท จำเลยที่ 1 ไม่เอาความผิดแก่ลูกจ้างทุกคนที่ชุมนุมนัดหยุดงานมาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2532 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2532 ต่อมาวันที่ 11 สิงหาคม 2532 โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 6 และที่ 7 ได้ไปเขียนใบสมัครงานกับบริษัทจำเลยที่ 1 หลังจากนั้นจำเลยที่ 1 จัดให้โจทก์ดังกล่าวลงชื่อในสัญญาจ้างแรงงานสัญญาจ้างแรงงานทุกฉบับดังกล่าวกำหนดในข้อ 2 ว่า จำเลยที่ 1 ตกลงว่าจ้างโจทก์แต่ละคนเป็นลูกจ้างประจำ มีกำหนดระยะเวลาแน่นอนประเภทรายวันตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2532 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2533 หลังจากนั้นโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ที่ 6 และที่ 7 ได้เข้าทำงานกับบริษัทจำเลยที่ 1 ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2533 จำเลยที่ 1 ไม่ยอมให้โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ที่ 6 และที่ 7 ทำงานต่อไปโดยอ้างว่าครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้างแล้ว และวินิจฉัยว่าสำหรับประเด็นข้อ 1 ที่ว่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ที่ 6 และที่ 7 มีฐานะเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 ตามสภาพการจ้างเดิมหรือไม่นั้น พยานหลักฐานของจำเลยที่ 1 มีน้ำหนักน่าเชื่อถือกว่าพยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าการรับโจทก์ทั้งหมดเข้าทำงานของจำเลยที่ 1 เป็นการรับเข้าทำงานใหม่ มิใช่เป็นการรับกลับเข้าทำงานตามสภาพการจ้างเดิมดังนั้น โจทก์ทั้งหมดจึงมิได้มีฐานะเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 ตามสภาพการจ้างเดิม แต่มีฐานะเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 ตามสภาพการจ้าง เมื่อ

สมัครเข้าทำงานในวันที่ 11 สิงหาคม 2532 และเริ่มทำงานในวันที่ 16 สิงหาคม 2532 เป็นต้นไป สำหรับประเด็นข้อ 4 ที่ว่า จำเลยที่ 1 ต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ที่ 6 และที่ 7 หรือไม่เพียงใดนั้น จำเลยที่ 1 ไม่ยอมให้โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ที่ 6 และที่ 7 ทำงานต่อไปโดยอ้างว่าครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง จึงเป็นการที่นายจ้างไม่ยอมให้ลูกจ้างประจำทำงานเกิน 7 วัน ทำงานติดต่อกันโดยไม่จ่ายค่าจ้างให้และปรากฏว่ามีเจตนาจะไม่จ้างลูกจ้างนั้นทำงานต่อไปจึงเป็นการที่จำเลยที่ 1 เลิกจ้างโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ที่ 6 และที่ 7 แล้ว ทั้งไม่ปรากฏว่างานที่จำเลยที่ 1 จ้างให้โจทก์ดังกล่าวทำมีลักษณะตามที่บัญญัติไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 46 วรรคสุดท้าย (ตามที่แก้ไขใหม่) การเลิกจ้างโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ที่ 6 และที่ 7 ของจำเลยที่ 1 จึงต้องด้วยข้อ 46 ที่จำเลยที่ 1 ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ที่ 6 และที่ 7 และแม้การรับโจทก์ดังกล่าวกลับเข้าทำงานของจำเลยที่ 1 จะเป็นการรับเข้าทำงานใหม่ แต่ก็เป็น การรับเข้าทำงานตามบันทึกการปรึกษาหารือ เท่ากับโจทก์ทุกคนและจำเลยที่ 1 ยอมรับข้อกำหนด เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างด้วย และกำหนดว่าจำเลยที่ 1 ยอมรับอายุงานต่อเนื่องให้ตั้งแต่วันเริ่มเข้าทำงานของโจทก์แต่ละคนจึงต้องถือเอาวันที่โจทก์เริ่มเข้าทำงานแต่แรกก่อนที่จะถูกจำเลยที่ 1 เลิกจ้างเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2532 ซึ่งนับจากวันดังกล่าวจนถึงวันที่จำเลยที่ 1 เลิกจ้างเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2533 แล้ว โจทก์แต่ละคนทำงานติดต่อกันครบ 3 ปี จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน สำหรับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า นั้น เมื่อสัญญาจ้างครบกำหนดระยะเวลาการจ้างแล้วและจำเลยที่ 1 เลิกจ้างโจทก์แต่ละคนตามสัญญาจ้างจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ที่ 6 และที่ 7 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 582 สำหรับประเด็นข้อ 2 ที่ว่าการเลิกจ้างโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ที่ 6 และที่ 7 เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่นั้น เมื่อโจทก์ทุกคนมีฐานะเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 ตาม

สภาพการจ้างใหม่ เมื่อสมัครงานในวันที่ 12 สิงหาคม 2532 ซึ่งครบกำหนดอายุ สัญญาจ้างถึงวันที่ 31 มกราคม 2533 การเลิกจ้างโจทก์ดังกล่าวของจำเลยที่ 1 จึงเป็นการเลิกจ้างตามสัญญาจ้าง ไม่เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับ โจทก์ดังกล่าวกลับเข้าทำงานหรือชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ แก่โจทก์ดังกล่าว พินิจพิจารณา ให้จำเลยที่ 1 จ่ายค่าชดเชยจำนวน 23,220 บาท แก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 20,160 บาท แก่โจทก์ที่ 2 จำนวน 24,300 บาท แก่โจทก์ที่ 3 จำนวน 22,500 บาท แก่โจทก์ที่ 4 จำนวน 24,840 บาท แก่โจทก์ที่ 6 และจำนวน 26,640 บาท แก่โจทก์ที่ 7 พร้อมทั้ง ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง (วันที่ 4 เมษายน 2533) จนกว่า จะชำระเสร็จแก่โจทก์คำขออย่างอื่นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยกเสีย

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ที่ 6 ที่ 7 และจำเลยที่ 1 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ ของโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ที่ 6 และที่ 7 ในข้อแรกว่า การที่จำเลยที่ 1 ทำสัญญาจ้าง โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ที่ 6 และที่ 7 โดยมีกำหนดระยะเวลาตามฟ้องนั้น เป็นการกระทำที่ ขัดต่อพระราชบัญญัติ แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 20 หรือไม่ เห็นว่ามาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 เป็นกรณีต่อเนื่องมาจากมาตรา 19 ซึ่งเป็นเรื่องของข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างอันเกิดจากข้อเรียกร้อง ข้อตกลง นี้จึงมีผลผูกพันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในขณะที่ข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นและมี ผลใช้บังคับเท่านั้น ดังนั้นความในมาตรา 20 จึงเป็นเรื่องห้ามนายจ้างมิให้ทำสัญญา จ้างแรงงานกับลูกจ้างโดยขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างกับลูกจ้างที่ ผูกพันกันอยู่โดยผลของมาตรา 19 เว้นแต่สัญญาจ้างแรงงานนั้นจะเป็นคุณแก่ลูกจ้าง ยิ่งกว่าเท่านั้น แต่กรณีของโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ที่ 6 และที่ 7 เป็นเรื่องจำเลยที่ 1 เลิก จ้าง แล้วต่อมาจำเลยที่ 1 ได้รับโจทก์ดังกล่าวกลับเข้าทำงานใหม่ ซึ่งศาลแรงงาน กลางฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 1 รับโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ที่ 6 และที่ 7 กลับเข้าทำงาน

ใหม่โดยมิใช่เป็นการรับกลับเข้าทำงานตามสภาพการจ้างเดิม ดังนั้น กรณีของโจทก์
ที่ 1 ถึงที่ 4 ที่ 6 และที่ 7 จึงมิใช่กรณีจะนำบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวมาใช้
บังคับ อุทธรณ์ของโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ที่ 6 และที่ 7 ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนประเด็นตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ว่า จำเลยที่ 1 จะต้องจ่ายค่าชดเชยแก่
โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ที่ 6 และที่ 7 หรือไม่เห็นว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงมา
แล้วว่าไม่ปรากฏว่างานที่จำเลยที่ 1 จ้างให้โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ที่ 6 และที่ 7 ทำนั้นมี
ลักษณะตามที่บัญญัติไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน
ข้อ 46 วรรคสุดท้าย (ตามที่แก้ไขใหม่) จำเลยที่ 1 จะอุทธรณ์ให้ศาลฎีกาฟังข้อเท็จ
จริงผิดไปจากที่ศาลแรงงานกลางฟังมาไม่ได้ ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลฎีกาไม่วินิจฉัยให้"

พิพากษายืน

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมมาตร พรหมานุกูล-ชวลิต พรายภู)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1316/2536 ได้วินิจฉัยเรื่องการห้ามนายจ้างทำสัญญาจ้าง
แรงงานกับลูกจ้างขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่มีผลบังคับอยู่
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518 มาตรา 20 ซึ่งมีข้อพิจารณาดังนี้ 1.

หลักกฎหมายพระราชบัญญัติ ญัตติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 20 บัญญัติว่า "เมื่อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับแล้ว ห้ามมิให้นายจ้างทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เว้นแต่สัญญาแรงงานนั้น จะเป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่า" 2. หลักเกณฑ์ของกฎหมาย 2.1 ห้ามนายจ้างทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้าง 2.2 ขัดหรือแย้งข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่มีผลใช้บังคับอยู่ 2.3 เว้นแต่สัญญาจ้างนั้นเป็นคุณแก่ลูกจ้าง 3. อธิบายหลักเกณฑ์ของกฎหมาย 3.1 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1316/2536 นี้วินิจฉัยวางหลักเกณฑ์ไว้ว่านายจ้างและลูกจ้างตามมาตรา 20 คือ นายจ้างและลูกจ้างที่ผลผูกพันตามมาตรา 19 ในขณะที่ข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นและมีผลใช้บังคับเท่านั้น หมายถึงกรณีที่มีการยื่นข้อเรียกร้อง แล้วมีการเจรจาต่อรองจนกระทั่งตกลงกันได้ และทำข้อตกลงกันขึ้นซึ่งข้อตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันนายจ้างและลูกจ้างที่ทำข้อตกลงในขณะนั้น ตัวอย่างที่ 1 บริษัท ก. มีลูกจ้าง 1,000 คน ลูกจ้าง 300 คน ร่วมกันยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัท ก. ให้จ่ายเงินโบนัส แล้วมีการเจรจาต่อรองจนในที่สุด สามารถตกลงกันได้ โดยนายจ้างตกลงจ่ายเงินโบนัสให้แก่ลูกจ้างที่ทำงานกับบริษัท ก. ครบ 1 ปี เท่ากับคนละ 2 เดือนและทำข้อตกลงกันขึ้น ข้อตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันระหว่างบริษัท ก กับลูกจ้าง 300 คน เท่านั้น แต่ไม่ผูกพันลูกจ้างอีก 700 คนที่ไม่ได้ยื่นข้อเรียกร้อง หากต่อมาบริษัท ก. ทำสัญญากับลูกจ้าง 300 คน ขอจ่ายเงินโบนัสเพียง 1 เดือนถือว่าขัดกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่มีผลใช้บังคับตามมาตรา 20 เพราะบริษัท ก. นายจ้างกับลูกจ้าง 300 คนเป็นนายจ้างลูกจ้างที่มีผลผูกพันตามมาตรา 19 แต่บริษัท ก. ทำสัญญากับลูกจ้างอีก 700 คน ขอจ่ายโบนัสเพียง 1 เดือนไม่ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ผลบังคับอยู่ เพราะลูกจ้างอีก 700 คน มิใช่ลูกจ้างที่มีผลผูกพันตามมาตรา 19 ตัวอย่างที่ 2 บริษัท ก มีลูกจ้าง 1,000 คน บริษัท ก. ออกระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กำหนดว่า บริษัทจะจ่ายค่าครองชีพแก่ลูกจ้างคนละ 500 บาท ต่อเดือน ต่อมาบริษัท ก. ทำสัญญากับลูกจ้าง 1,000

คน ขอลดจ่ายค่าครองชีพเหลือเดือนละ 300 บาทต่อคน กรณีเช่นนี้ แม้จะขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่มีผลใช้บังคับอยู่แต่ก็ไม่ขัดต่อมาตรา 20 เพราะบริษัท ก นายจ้างกับลูกจ้าง 1,000 คนมิใช่ นายจ้างและลูกจ้างที่มีผลผูกพันตามมาตรา 19 เพราะมิได้มีการยื่นข้อเรียกร้อง ตัวอย่างที่ 3 บริษัท ข มีลูกจ้าง 500 คน ลูกจ้าง 500 คน ยื่นข้อเรียกร้องให้บริษัท ข จ่ายเงินโบนัส แล้วมีการเจรจาต่อรอง จนในที่สุดนายจ้างตกลงจ่ายเงินโบนัสแก่ลูกจ้างทุกคนที่ทำงานครบ 1 ปีคนละ 2 เดือน ต่อมาอีก 2 เดือน บริษัท ข รับลูกจ้างเข้ามาอีก 200 คนแล้วทำสัญญากับลูกจ้าง 200 คน ที่รับเข้ามาใหม่ว่า บริษัท ข จะไม่จ่ายเงินโบนัสให้ กรณีเช่นนี้แม้จะขัดกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากการยื่นข้อเรียกร้อง แต่ก็ไม่ขัดกับมาตรา 20 เพราะลูกจ้าง 200 คน มิใช่ลูกจ้างที่มีผลผูกพันตามมาตรา 19 ในขณะที่ทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ข้อสังเกต 1) ก่อนหน้านี้มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1707/2527 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3836/2527 วินิจฉัยว่า ลูกจ้างที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 20 หมายรวมถึงลูกจ้างที่เข้ามาทำงานภายหลังด้วย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1707/2527 วินิจฉัยว่า "การที่บทบัญญัติในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์กำหนดห้ามมิให้นายจ้างทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เว้นแต่สัญญาจ้างแรงงานจะเป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่านั้น ก็มุ่งหมายที่จะป้องกันมิให้นายจ้างหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ทำไว้และลูกจ้างที่จะได้รับความคุ้มครองตามมาตรานี้ รวมถึงลูกจ้างที่เข้าทำงานภายหลังข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับแล้วด้วย" คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3836/2527 วินิจฉัยว่า "พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 20 ห้ามมิให้นายจ้างทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้าง ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง การที่กฎหมายห้ามดังกล่าวก็เพื่อปกป้องลูกจ้างมิให้นายจ้างเอาเปรียบโดยวิธีทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างเป็นรายตัวให้ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างลูกจ้างที่ได้รับความคุ้มครองดังกล่าว ตาม

กฎหมายมิได้จำกัดเฉพาะลูกจ้างที่มีอยู่ในขณะที่ทำคำชี้ขาดขณะคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์เริ่มใช้บังคับเท่านั้นไม่ เพราะไม่มีเหตุผลที่จะอธิบายได้ว่าเหตุใด
ลูกจ้างเข้าใหม่ ซึ่งต้องออกแรงให้นายจ้างเท่าเทียมกับลูกจ้างเก่าจึงได้รับค่าครองชีพ
แตกต่างกัน เมื่อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ย่อมต้อง
ถือว่ามีความเป็นธรรมและสมควรใช้บังคับแก่ลูกจ้างเก่าใหม่ทุกคนโดยทั่วหน้ากัน"

2) ต่อมาคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4208/2530 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1316/2536
นี้ วินิจฉัยว่า นายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 20 หมายถึง
นายจ้างและลูกจ้างซึ่งมีผลผูกพันตามมาตรา 19 ในขณะที่ทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจ้างเท่านั้น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4208/2530 วินิจฉัยว่า "มาตรา 20 แห่งพระ
ราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518เป็นกรณีต่อเนื่องมาจากมาตรา 19 ซึ่งเป็น
เรื่องของข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างอันเกิดจากข้อเรียกร้อง ข้อตกลงนี้ จึงมีผล
ผูกพันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในขณะที่ข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นและมีผลใช้
บังคับเท่านั้น ดังนั้น ความในมาตรา 20 จึงเป็นเรื่องห้ามนายจ้างมิให้ทำสัญญาจ้าง
แรงงานกับลูกจ้าง เป็นรายคน โดยขัดแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเฉพาะ
ลูกจ้างที่มีผลผูกพันกันอยู่โดยผลของมาตรา 19 เว้นแต่สัญญาจ้างแรงงานนั้นจะเป็น
คุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่าเท่านั้น เมื่อปรากฏว่าระเบียบที่ 28/2522 ของจำเลยเป็น
ระเบียบที่จำเลยประกาศขึ้นใช้บังคับเอง มิได้เกิดจากข้อเรียกร้องของฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งแม้จะถือว่าเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามมาตรา 10 แต่ก็มีใช้ข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้างอันเกิดจากข้อเรียกร้อง จึงไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 19 และ
มาตรา 20 นายจ้างและลูกจ้างมีสิทธิที่จะทำสัญญาจ้างแรงงานกัน ให้มีผลบังคับแตก
ต่างไปจากระเบียบดังกล่าวได้" ผู้เขียนเห็นว่า คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1316/2536
และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4208/2530 ทับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1707/2527 และ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3836/2527 แล้วข้อแตกต่างระหว่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่
4208/2530 กับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1316/2536มีดังนี้ คือ 1) คำพิพากษาศาลฎีกา

ที่ 4208/2530 วินิจฉัยว่า ระเบียบที่28/2522 มิใช่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากการยื่นข้อเรียกร้อง นายจ้างและลูกจ้างมีสิทธิที่จะทำสัญญาจ้างให้แตกต่างไปจากระเบียบดังกล่าวได้ แต่คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1316/2536 วินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1(นายจ้าง) รับโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ที่ 6 และที่ 7 กลับเข้าทำงานใหม่โดยมิใช่เป็นการรับกลับเข้าทำงานตามสภาพการจ้างเดิม ดังนั้นกรณีของโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ที่ 6 และที่ 7 จึงมิใช่กรณีจะนำบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับ ซึ่งข้อเท็จจริงในคดีนี้ฟังได้ว่า ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ใช้บังคับอยู่เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากการยื่นข้อเรียกร้อง แต่จำเลยที่ 1 รับโจทก์เข้าทำงาน โดยมิใช่เป็นการรับกลับเข้าทำงานตามสภาพการจ้างเดิม (ซึ่งเกิดจากการยื่นข้อเรียกร้อง) แต่รับเข้าทำงานตามข้อตกลงใหม่ และในขณะที่ทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิมนั้น โจทก์ถูกจำเลยที่ 1 เลิกจ้างจึงมิได้มีสภาพเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 ในขณะทำข้อตกลงดังกล่าวโจทก์จึงมิใช่ลูกจ้างซึ่งมีผลผูกพันตามมาตรา 19 สรุปแล้วคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4208/2530 วินิจฉัยโดยถือข้อตกลง ว่า หากข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้น มิใช่เกิดจากข้อเรียกร้องแล้ว นายจ้างกับลูกจ้างย่อมมีสิทธิทำสัญญาจ้างให้แตกต่างได้ ส่วนคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1316/2536 วินิจฉัยโดย ถือว่า นายจ้างกับลูกจ้างว่า เป็นตัวนายจ้างกับลูกจ้างในขณะทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากการยื่นข้อเรียกร้องหรือไม่ หากมิใช่ นายจ้างกับลูกจ้างในขณะนั้น ก็มีสิทธิทำสัญญาจ้างแรงงานให้แตกต่างได้ 2) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4208/2530 วินิจฉัยว่า "ความในมาตรา 20 จึงเป็นเรื่องห้ามนายจ้างมิให้ทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างเป็นรายคน โดยขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง" ศาลฎีกาตีความว่า ห้ามทำเฉพาะเป็นรายคน หากทำเป็นกลุ่มคนหรือทำกับลูกจ้างทั้งหมดแล้ว ย่อมทำได้ ไม่ขัดกับมาตรา 20ซึ่งเรื่องนี้มีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยวางแนวเป็นบรรทัดฐาน คือ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2052/2536 วินิจฉัยว่า "ครั้งแรกโจทก์ตกลงกับจำเลยผู้เป็นนายจ้างว่าจะรับค่าจ้างเพียงร้อยละ 50 ต่อมาตกลงใหม่เป็นไม่รับค่า

จ้างเลยในช่วงปิดโรงงานชั่วคราว มูลกรณีที่โจทก์จำเลยตกลงกันเป็นเพราะจำเลย
ประสบภาวะขาดทุน จึงได้มีการเจรจาและตกลงกัน เพื่อให้กิจการของจำเลยมี
โอกาสฟื้นตัวและกลับคืนสู่สภาพปกติ หากการฉ้อโกงเป็นดังที่โจทก์และจำเลยคาดคิด ผล
ที่ตามมายังเป็นดีแก่ตัวโจทก์ด้วยอย่างไม่มีปัญหา ข้อตกลงนี้ไม่ทำให้โจทก์เสีย
เปรียบ และไม่เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมาย และข้อตกลงดังกล่าวไม่ใช่เกิดจาก
การเรียกร้องจึงไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ มาตรา 13, 18 และ 20"

3.2 คำว่า ทำสัญญาจ้างแรงงาน หมายถึง การทำความผูกพันเกี่ยวกับการทำงาน
อาจทำในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 3.2.1 ทำในรูปสัญญาจ้างแรงงาน คือ บุคคล 2 ฝ่าย
ตกลงกันฝ่ายหนึ่งเรียกว่านายจ้าง ตกลงให้อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่าลูกจ้างทำงานโดย
จ่ายค่าจ้าง และฝ่ายลูกจ้างยอมทำงานให้โดยรับค่าจ้าง ตัวอย่าง บริษัท ก มีลูกจ้าง
500 คน มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่าบริษัทจ่ายค่าครองชีพให้ลูกจ้างทุก
คน คนละ 500 บาทต่อเดือน ต่อมาบริษัท ก รับลูกจ้างเข้ามาใหม่ 100 คน โดยทำ
สัญญาลูกจ้างใหม่ 100 คน ว่าบริษัทไม่จ่ายค่าครองชีพให้ลูกจ้าง 100 คน ที่รับเข้ามา
ใหม่ 3.2.2 ทำในรูปข้อตกลง คือ นายจ้างไปทำข้อตกลงกับลูกจ้างคนใดคนหนึ่งหรือ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเกี่ยวกับการทำงาน ตัวอย่าง บริษัท ก มีระเบียบว่าบริษัท จ่ายเงิน
โบนัสให้ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี คนละ 3 เดือน ต่อมาบริษัทขาดทุนบริษัท
ก จึงทำข้อตกลงกับลูกจ้างว่า ขอจ่ายโบนัสเพียง 1 เดือนซึ่งลูกจ้างก็ตกลงด้วย
3.2.3 ทำในรูประเบียบข้อบังคับหรือคำสั่ง คือ นายจ้างมีระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่ง
เกี่ยวกับการทำงานที่มีผลใช้บังคับอยู่แล้ว ต่อมานายจ้างออกระเบียบหรือข้อบังคับ
หรือคำสั่งออกมาใหม่โดยไม่ผ่านขั้นตอนของกฎหมาย คือไม่ได้ยื่นขอเรียกร้องหรือ
ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง มีผลเป็นการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีอยู่เดิม ตัวอย่างที่ 1 บริษัท ก มีระเบียบว่าลูกจ้างที่
เกษียณอายุจะได้รับเงินบำเหน็จ และค่าชดเชย ต่อมาบริษัท ก ออกระเบียบใหม่มา
โดยผลการว่าลูกจ้างที่เกษียณอายุจะได้เพียงเงินบำเหน็จอย่างเดียว ตัวอย่างที่ 2

บริษัท ข มีระเบียบระบุเหตุต่าง ๆ ที่ลูกจ้างต้องออกจากงานไปแล้ว ต่อมาบริษัท ข ออกประกาศใหม่ เพิ่มเหตุที่ลูกจ้างต้องออกจากงานเข้ามาอีก เช่น เพิ่มว่าลูกจ้างหญิงที่ตั้งครรภ์ต้องออกจากงาน เป็นต้น ตัวอย่างที่ 3 บริษัท ค มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่า บริษัทมีวันทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8-17 นาฬิกา ต่อมาบริษัทออกระเบียบใหม่ว่า บริษัทมีวันทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8-17 นาฬิกา 4. ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่มีผลบังคับอยู่ หมายถึง นายจ้างมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง(ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่ง) ที่มีผลใช้บังคับอยู่แล้ว นายจ้างทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ใช้บังคับอยู่นั้น ซึ่งแยกพิจารณาได้ ดังนี้ 4.1 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเก่านั้น ต้องเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ เกิดจากการยื่นข้อเรียกร้อง ตามหลักเกณฑ์คำวินิจฉัยแห่งคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4208/2530 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1316/2536 คดีนี้ หมายถึง เดิมมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2106/25 วินิจฉัยว่า ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตาม มาตรา 20 นั้น รวมทั้งข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากการยื่นข้อเรียกร้องและมีได้เกิดจากการยื่นข้อเรียกร้อง 4.2 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเก่านั้นยังอยู่ หมายถึงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เก่ามีอยู่ แล้ว ทำสัญญาจ้างแรงงานใหม่ขัด หรือ แแย้ง กับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเก่านั้น ตัวอย่าง บริษัท ก มีระเบียบว่า บริษัทจ่ายภาษีเงินได้แทนให้ลูกจ้างต่อมาบริษัท ก ออกระเบียบใหม่โดยผลการว่าบริษัทจะนำเงินภาษีที่บริษัทออกให้นั้นมารวมเป็นเงินเดือนของลูกจ้าง และต่อไปบริษัทจะไม่ออกภาษีแทนให้โดยลูกจ้างต้องไปเสียภาษีเอง กรณีนี้ ถือว่า ระเบียบเดิมยังมีอยู่แล้วออกระเบียบใหม่มาขัดกับระเบียบเก่า ถือว่าบริษัท ก ทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างขัดกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามมาตรา 20 หมายถึง หากนายจ้างออกระเบียบใหม่มาโดยถูกต้องตามกฎหมายเช่น มีการยื่นข้อเรียกร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายถือว่าระเบียบข้อบังคับเดิมถูกแก้ไข

หรือยกเลิกไปแล้วโดยให้ใช้ระเบียบข้อบังคับใหม่แทน กรณีเช่นนี้ แม้ระเบียบใหม่จะขัดกับระเบียบเก่า ก็ไม่ถือว่าขัดกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามมาตรา 20 เพราะระเบียบเก่าไม่มีอยู่แล้ว ตัวอย่างที่ 1 ตามตัวอย่างข้างบน หากบริษัท ก ยื่นข้อเรียกร้องขอแก้ไขระเบียบ แล้วมีการเจรจากันตกลงให้แก้ไขระเบียบเป็นให้นำภาษีที่นายจ้างออกแทนให้มารวมเป็นเงินเดือนแล้วลูกจ้างต้องเสียภาษีเอง กรณีนี้ ถือว่ายกเลิกระเบียบเก่ามาใช้ระเบียบใหม่ แม้ระเบียบใหม่จะมีข้อความขัดกับระเบียบเก่า ก็ไม่ถือว่าขัด ตัวอย่างที่ 2 บริษัท ข มีระเบียบว่าบริษัทจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แก่ลูกจ้างที่เจ็บป่วย ต่อมาปี 2533 กฎหมายประกันสังคมใช้บังคับ ลูกจ้างถูกบังคับให้เป็นผู้ประกัน ตนต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมและมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลฟรี นายจ้างจึงยื่นข้อเรียกร้องขอยกเลิกการจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้วตกลงให้ยกเลิก กรณีดังกล่าว ถือว่าระเบียบเดิมเกี่ยวกับเรื่องการรักษาพยาบาลถูกยกเลิกไปแล้ว ต่อมานายจ้างไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ขัดกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ตามมาตรา 20 4.3 เว้นแต่สัญญาจ้างแรงงานที่ทำนั้นเป็นคุณแก่ลูกจ้าง การยกเลิก แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่มีอยู่เดิม แต่เป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่านั้น แม้นายจ้างออกมาโดยผลการไม่ผ่านขั้นตอนของกฎหมายก็มีผลบังคับได้ทันที ตัวอย่างที่ 1 บริษัท ก ไม่เคยมีระเบียบว่าจะจ่ายโบนัสต่อมาบริษัทออกระเบียบใหม่ว่าบริษัทจ่ายโบนัสให้แก่ลูกจ้างที่ทำงานครบปีตามจำนวนและหลักเกณฑ์ที่บริษัทจะกำหนด เป็นปี ๆ ไป กรณีเช่นนี้ ระเบียบใหม่ที่ออกนี้ใช้บังคับได้ เพราะเป็นคุณแก่ลูกจ้าง ตัวอย่างที่ 2 บริษัท ข มีระเบียบระบุเหตุเลิกจ้างไว้ 20 ประการ ต่อมาบริษัท ข ออกระเบียบใหม่ลดเหตุเลิกจ้างเหลือ 15 ประการมีผลบังคับได้ เพราะเป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่า รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์